

1512521-29.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2143119/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 25196122

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS MAXIMIANO RIBEIRO

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 656/2022

DOUGLAS MAXIMIANO RIBEIRO, está sendo processado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1512521-29.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512521-29.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2143119/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 25196122

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS MAXIMIANO RIBEIRO

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 656/2022

DOUGLAS MAXIMIANO RIBEIRO, está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 51-53, segundo a qual "[...]"
Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 25 de maio de 2022, por volta das 22h05min, na Rua da Safra, altura no numeral 621, Capão Redondo, nesta

Cidade e Comarca, DOUGLAS MAXIMIANO RIBEIRO, qualificado a fls. 13, trazia consigo, 50 (cinquenta) invólucros de cocaína, com peso de 20,4 g. (vinte gramas e quatro decigramas); 75 (setenta e cinco) invólucros de cocaína do tipo "crack", com peso de 25,3 g. (vinte e cinco gramas e três decigramas); e 34 (trinta e quatro) invólucros de maconha, com peso de 89,1 g. (oitenta e nove gramas e uma decigrama), substâncias essas entorpecentes, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07, laudo de constatação de fls. 20/23 e laudo de exame químicotoxicológico a ser oportunamente juntado aos autos. Segundo restou apurado, na data e local dos fatos, o denunciado trazia consigo as substâncias entorpecentes acima descritas, bem como a quantia de R\$.87,10 (oitenta e sete reais e dez centavos), fruto do comércio ilícito de drogas. Policiais militares em diligências pelo local abordaram o denunciado após vislumbrá-lo em atitude suspeita, eis que se encontrava parado na via pública com um volume por debaixo de suas vestes. Em revista pessoal, foi localizada, sob a blusa do denunciado, uma sacola plástica contendo as drogas supracitadas, bem como R\$.87,10 (oitenta e sete reais e dez centavos), em notas sortidas. Indagado no local, o denunciado confessou aos militares a traficância. Perante a autoridade policial, optou o denunciado pelo silêncio (fls. 09). A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, assim como as circunstâncias da prisão, evidenciam que seriam destinadas ao tráfico de drogas. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 07, laudo pericial de constatação provisória de fls. 20-23 e laudo pericial de químico-toxicológico de fls. 93-95.

Recebida a denúncia em 15/08/2022 (fls. 96-101). Citado o réu em 15/08/2022 (fls. 96-101).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório permite segura convicção de que fora o réu surpreendido trazendo consigo as drogas descritas na denúncia, em circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil.

Nesse sentido, os policiais militares Fabiano Oliveira Marin Alfaya e Bruno Arruda da Silva relataram que durante o patrulhamento tiveram suas atenções voltadas para o réu na via pública que, na cintura, trazia um volume, parecendo, em um primeiro momento aos depoentes, se tratar de uma arma de fogo. Ao realizarem a revista pessoal, constataram que em um bolso de blusa tipo 'canguru' estavam as drogas descritas na denúncia, bem como, o valor em espécie, oportunidade em que o réu, informalmente, admitia às testemunhas que destinaria as drogas ao fornecimento a terceiros, tendo como promessa de remuneração a quantia de 200 reais por noite. Ao ser interrogado neste juízo, admitiu o réu inteira veracidade aos relatos policiais, não apenas quanto à dinâmica policial, mas, quanto à destinação das drogas.

Esse é o contexto da prova oral e que, analisado em conjunto à materialidade delitiva apurada, prestando-se à convicção de que o réu trazia consigo as drogas para fins da mercancia espúria.

Os depoimentos policiais devem ser acolhidos com cautela, impondo-se ao juiz se ater ao atributo do ato administrativo que é a presunção de veracidade relativa, quando desconstituídos por segura demonstração de desvio de finalidade, com punição severa aos autores. Mas, na presente causa, as provas não se inclinam a desacreditá-los, senão, reconstituir ações pautadas em transparência, legalidade e isenção, movidas pelo estrito cumprimento do dever legal.

Autoria, materialidade e culpabilidade, portanto, incontestes diante do contexto probatório objeto da análise acima.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno DOUGLAS MAXIMIANO RIBEIRO incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.434/06 e artigo 59 do Código Penal,

fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal, considerada a menoridade e confissão judicial, atenuantes genéricas que não implicam na fixação da pena abaixo do mínimo legal – Súmula 231 - STJ.

O réu não ostenta antecedentes criminais, viável se reconhecer o crime na forma privilegiada (artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06), não se descartando a possibilidade de que tivesse sido cooptado apenas para a atividade na qual fora surpreendido, diante da ausência de outras circunstâncias de seu envolvimento. Assim, reduz-se a pena retro de fração de 2/3, resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão e 168 dias multa no piso legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes:- 1) prestação de serviços à comunidade e, 2) recolhimento de pecúnia em benefício de entidade assistencial, a serem especificadas as prestações em sede de Execução Penal.

Declaro o perdimento do valor apreendido, produto do crime – R\$80,10 - em favor da União, na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Oficie-se à Autoridade Policial para imediata remessa de respectiva guia de recolhimento judicial do valor.

Com o trânsito em julgado, oficie-se para destinação do valor nos termos da lei.

Oficie-se para incineração das drogas.

Expeça-se alvará de soltura.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de agosto de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA